الملحـق الثالث عشـر : القانون رقم: 2017 - 025 الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2011 المتعلق بالصحة الإنجابية.

الفصل الأول: ترتيبات عامة

المادة الأولى: الهدف

يهدف هذا القانون إلى حماية الأجيال في الحاضر و المستقبل من التأثيرات الصحية، الإجتماعية الضارة الناجمة عن الأمراض الفتاكة المؤثرة على صحة المرأة و الطفل والمراهق و الأسرة و المجموعة عن طريق توفير الخدمات وترقية مجالات الصحة الإنجابية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

المادة 2: مجال التطبيق

ينظم هذا القانون الصحة الإنجابية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية .

المادة 3 :تعريفات

بموجب أحكام هذا القانون فإن الكلمات و العبارات التالية تعني :

1) الصحة الإنجابية

تعرف الصحة الإنجابية بأنها حالة من الرفاه العام، العقلي و الاجتماعي لشخص الإنسان في كل ما يتعلق بالجهاز التناسلي في وظائفه و توظيفه و ليس فقط عدم وجود المرض أو العاهة.

سيحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء الظروف والوسائل التي تتطلبها صحة إنجابية جيدة.

2) خدمات الصحة الإنجابية

يقصد بخدمات الصحة الإنجابية كافة الوسائل و التقنيات و الخدمات التي تساهم في تحسين الصحة الإنجابية بكافة أبعادها الوقائية و العلاجية و الترقية والتأهيلية.

الفصل الثاني: مقدمو خدمات الصحة الإنجابية

المادة 4 : يخضع مقدمو خدمات الصحة الإنجابية للترتيبات الواردة في السياسات القطاعية و الاتفاقيات و البروتوكولات المعمول بها في مصالح الصحة العمومية و الخصوصية.

و ستحدد نظم الاختصاص و قواعد آداب و أخلاق المهن المتعلقة بكل فئة مهنية بواسطة الطرق التنظيمية.

الفصل الثالث: علاجات و خدمات الصحة الإنجابية

المادة 5 : تتكون خدمات الصحة الإنجابية من كافة الأساليب و التقنيات التي تساهم في الصحة و الرفاه في مجال الصحة الإنجابية .

المادة 6 : تشمل علاجات و خدمات الصحة الإنجابية على وجه الخصوص :

أ- صحة المرأة

- استشارة ما قبل الزواج/ استشارة ما قبل الحمل؛
- الأمومة بأقل مخاطر؛
- التكفل بأمراض النساء بما في ذلك العقم؛
- علاجات حديثي الوالدة/ رعاية الطفل: مراقبة النمو، تغذية الطفل، التلقيح؛
- التكفل بالأمراض الشائعة .

ب-صحة الطفل :

التكفل بصحة الأطفال من 0 إلى 9 سنوات.

ج- صحة الشباب

- استشارة ما قبل الزواج/ تتوج بشهادة قابلية الزواج بدون مخاطر صحية كشرط مكمل لملف الحالة المدنية؛
- استشارة ما قبل الحمل؛
- التكفل بصحة الشباب بما فيها المسلكيات ذات الخطورة، مثل الإدمان على الكحول و المخدرات و الجنوح و الدعارة؛
- مكافحة الإجهاض المتعمد و الأمومة المبكرة؛
- ترقية الصحة المدرسية و الجامعية .

د- صحة الرجل

- التكفل بالإعتلالات و الأمراض الجنسية عند الرجل؛
- مكافحة السرطانات التناسلية و انعدام الخصوبة عند الرجل؛
- التكفل بالرجل عند سن اليأس.

هـ- المكونات الأخرى

- تنظيم الأسرة/تباعد الوالدات؛
- الإعلام، التهذيب، الاتصال ؛
- النصائح ؛
- مكافحة الإنتانات المنتقلة عن طريق الجنس و فيروس نقص المناعة المكتسبة/السيدا؛
- مكافحة الممارسات التقليدية الضارة و العنف الجنسي و المنزلي؛
- ضمان جودة علاجات و خدمات الصحة الإنجابية.

الفصل الرابع: الحقوق في مجال الصحة الإنجابية

المادة 7 : كل الأشـخاص بما في ذلك المراهقين و الأطفال و الازواج متسـاوون في الحقوق و الكرامة في مجال الصحة الإنجابية :

-حق الصحة الإنجابية حق عام و أساسي مضمون لكل شخص، طيلة حياته.

لا يمكن لأي شخص أن يسلب هذا الحق الذي يستفيد منه دون أي تمييز مبني على العمر أو الجنس أو الثراء أو اللون أو الدين أو العرق أو الحالة العائلية، أو أية وضـعية أخرى.

المادة8 : يتمتع كافة الأزواج بالحق في الإنجاب و هم أحرار في أن ينجبوا حسـب رغبتهم.

المادة 9 : يتمتع كل الأزواج و كل الأشـخاص بما في ذلك المراهقين و الأطفال بالحق في الحصـول على المعلومة و التهذيب المتعلقين بمزايا و مخاطر و فعالية كافة أساليب تباعد الولادات.

لكل شخص الحق في الاستفادة من علاجات صحية ذات جودة عالية حسب الإمكان و أن لا يكون عرضة لممارسات تضر بصحته.

يحق لكل إمرأة أن تلد تحت إشراف عامل صحي مؤهل.

المادة 10 : تكمل المواد: 16 ، 17 و 18 من القانون رقم 2007 .042 الصـادر بتاريخ 3 سـبتمبر 2007 المتعلق بالوقاية و التكفل و مراقبة فيروس نقص المناعة المكتسب/السيدا أحكام هذا القانون[11].

[11] - القانون رقم 042-2007 بتاريخ 03 سبتمبر 2007 يتعلق بالوقاية والتكفل ومراقبة فيروس مرض فقد المناعة المكتسبة السيد ج . ر 1155.

المادة 11 : تحظر ممارسة كافة أشكال العنف و الاستغلال الجنسي على شخص الإنسان و خاصة الأطفال و المراهقين، تحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.

يتمتع كل الأشخاص بما في ذلك الأطفال و المراهقين بالحق في الحماية من التعذيب و المعاملات القاسية و غير الإنسانية أو الميهنة لأجسامهم بصفة عامة و أجهزتهم التناسلية على وجه الخصوص.

المادة 12 : كل شخص مصاب بإنتان منقول عن طريق الجنس أو بفيروس نقص المناعة المكتسب ينبغي أن يتمتع دون أي تمييز بحقوقه المدنية و السياسية و الإجتماعية: (السكن، التعليم، التشغيل، الصحة و الحماية الإجتماعية).

المادة 13 : يجب أن يتمتع كل شخص مصاب بمرض خطير متعلق بالصحة الإنجابية مثل النواسير الولادية و الهذيان النفاسي بمؤازرة خاصة و بعلاجات قاعدية خصوصا العلاجات الطبية و الدعم الاجتماعي و النفسي.

الفصل الخامس: الإلتزامات المتعلقة بالصحة الإنجابية

المادة 14 : يجب على الدولة و المجموعات المحلية، و التجمعات القاعدية في إطار أنشطتهم، أن يسهروا على حماية و حفظ و ترقية حق كل شخص في الصحة الإنجابية بواسطة المؤازرة و النصح والإعلام و الإتصال.

المادة 15 : يجب على الدولة و المجموعات المحلية السهر على تنسيق و مراقبة عمل مختلف الهيئات العمومية و الخصوصية و الجمعوية المتدخلة في مجال الصحة الإنجابية.

المادة 16 : يجب على كل الأزواج و الأفراد الإسهام في حفظ و حماية و ترقية رفاه الأشخاص المسنين و البالغين و المراهقين و الأطفال رجالا و نساء الذين يكونون محيطهم و ذلك بتقديم المساعدة و النصائح و والإعلام و الإتصال.

المادة 17 : يرخص في إشـهار و تصـنيع و اسـتيراد و بيع منتجات وسـائل تباعد الوالدات المتعلق بها وفق الشروط المحددة بالطرق التنظيمية.

المادة 18 : يرخص في كافة تقنيات أسـاليب التخطيط الأسـرية داخل المنشـئات الصحية العمومية و الخصوصية شريطة أن تستوفي الشروط القانونية.

المادة 19 : يكمل هذا القانون بأحكام المواد: 23 و 24 من القانون رقم 2007 -042 الصـادر بتاريخ 3 سـبتمبر 2007 المتعلق بالوقاية و التكفل و مراقبة فيروس نقص المناعة المكتسبة/السيدا.

الفصل السادس: ترتيبات جنائية

المادة 20 : كل شخص حصل له العلم بإصابته بفيروس نقص المناعة المكتسبة و لم يأخذ الاحتياطات اللازمة و الكافية الحماية شركائه، يتعرض للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها. و خاصة المواد: 25 و 26 و 27 من القانون رقم 2007 - 042 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2007 المتعلق بالوقاية و التكفل و مراقبة فيروس نقص المناعة المكتسبة) السيدا دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المدونة الجنائية.

الفصل السابع: إسقاط الحمل

المادة 21: لا يمكن اعتبار الإسـقاط المتعمد للحمل بأي حال من الأحوال وسـيلة لتباعد الولادات.

و يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. لا يمكن الإذن بالترخيص في إسـقاط متعمد للحمل دون وصفة من طبيب متخصص و فقط في حالة أن استمرار الحمل يعرض حياة الأم للخطر.

المادة 22: تحظر الأفعال التالية و تعاقب وفق القوانين:

- كافة أشكال العنف الجنسية؛
- الخفاض عند المرأة؛
- الإخصاء؛
- النقل المتعمد لفيروس نقص المناعة المكتسبة/ السيدا؛
- الإستغلال الجنسي بكافة أشكاله؛
- الترويج الكاذب لوسائل تباعد الولادات.

الفصل الثامن: ترتيبات انتقالية و نهائية

المادة 23: تمنح الوحدات الصحية الموجودة مهلة 12 شهرا اعتبارا من تاريخ إصدار هذا القانون من أجل مواءمة أنظمتهم مع الأحكام الواردة فيه.

المادة 24: ستحدد أحكام هذا القانون عند الإقتضاء بواسطة مراسيم.

المادة 25 : تكمل ترتيبات هذا القانون أحكام القوانين السابقة.

المادة 26: ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.